

Foire aux questions

Reprise d'entreprise en redressement judiciaire

Brantham Partners — Conseil M&A distressed

Paris, le 13 mai 2026

Document strictement confidentiel

Reprise d'entreprise en redressement judiciaire

Brantham Partners — Conseil en M&A distressed

1. Le repreneur est-il responsable du passif antérieur ?

Non. Le plan de cession transfère uniquement les actifs désignés dans l'offre homologuée par le tribunal. Le passif antérieur (fournisseurs, fiscal, social, bancaire, contentieux) reste dans la coquille juridique cédante et fait l'objet d'un traitement par le mandataire judiciaire. Le jugement de cession est opposable à tous les tiers.

2. Le repreneur est-il obligé de reprendre tous les salariés ?

Non. L'offre précise le périmètre social repris. Le repreneur choisit les contrats qu'il souhaite conserver, en respectant les règles de non-discrimination. Les salariés non repris bénéficient des dispositifs légaux (PSE éventuel mené par l'AJ, AGS, indemnités). Le maintien de l'emploi reste néanmoins un critère majeur d'arbitrage du tribunal.

3. Que se passe-t-il pour les contrats en cours ?

Le repreneur désigne nominativement les contrats qu'il souhaite voir transférés (clients, fournisseurs, baux, contrats de distribution). Les contrats non repris ne sont pas transmis. Pour les contrats sensibles avec clause de changement de contrôle, l'AJ peut accompagner la communication aux contreparties.

4. Quel est le délai entre dépôt de l'offre et closing effectif ?

En général, entre 3 et 6 semaines :

- Dépôt de l'offre auprès de l'AJ à la date limite indiquée par le tribunal
- Audience d'arbitrage des offres : généralement 10 à 20 jours plus tard
- Jugement de cession : rendu dans la foulée ou sous huitaine
- Closing : signature des actes et paiement du prix dans les 15 à 30 jours suivant le jugement

5. Quel est le format de l'offre ?

L'offre prend la forme d'un dossier écrit comportant :

- Présentation du repreneur (groupe, comptes, capacités financières)
- Périmètre repris (actifs, contrats, salariés)
- Prix proposé et plan de financement
- Projet industriel (stratégie, investissements, plan de développement)
- Engagements (durée, emploi, continuité de service)
- Annexes (extrait Kbis, comptes des trois derniers exercices, attestation bancaire ou lettre d'intention de financement)

6. Le prix est-il payé immédiatement ?

Oui, dans la grande majorité des cas. Le prix est versé entre les mains du mandataire judiciaire au jour du closing. Certains aménagements de paiement échelonné sont possibles, mais ils pèsent défavorablement dans l'arbitrage du tribunal.

7. Quelles garanties de financement faut-il fournir ?

Le tribunal exige une démonstration sérieuse de la capacité financière du repreneur :

- Bilan et comptes consolidés certifiés
- Attestation bancaire ou lettre d'intention bancaire
- Engagement formel de l'actionnaire de référence si pertinent
- Tableau de financement post-reprise (BFR, investissements à 12 mois)

8. Le repreneur a-t-il accès à toute l'information ?

Oui, sous réserve de la signature préalable d'un engagement de confidentialité (extension du NDA cosignée par l'AJ). La data room ouverte aux candidats sérieux comprend généralement :

- Comptes annuels des trois derniers exercices
- Liasses fiscales, balances détaillées
- État du passif déclaré au mandataire judiciaire
- Inventaire des actifs (immobilisations, stocks, créances)
- Registre du personnel, contrats salariés, accords collectifs
- Baux, contrats clients clés, contrats fournisseurs critiques
- État des litiges et contentieux en cours

9. Y a-t-il des audits préalables à mener ?

Le format distressed n'autorise pas un audit complet de type acquisition classique. En revanche, le repreneur doit mener à minima :

- Une revue comptable des trois derniers exercices
- Une revue sociale (effectifs, IRP, accords collectifs, contentieux prud'homaux)
- Une revue contractuelle des contrats clés (clients, baux, fournisseurs critiques)
- Une revue fiscale rapide (TVA, IS, contentieux fiscaux antérieurs)
- Une revue IP / IT si la valeur réside dans des actifs incorporels

Ces revues sont menées en parallèle de la rédaction de l'offre, sur 10 à 15 jours ouvrés en moyenne.

10. Quelle fiscalité s'applique à l'opération ?

L'acquisition d'actifs en plan de cession est en principe soumise aux droits d'enregistrement applicables aux cessions de fonds de commerce (barème progressif), ou aux droits applicables aux cessions d'éléments isolés. Pour les actifs incorporels (marques, brevets, logiciels), un traitement spécifique peut s'appliquer. Une analyse fiscale en amont du dépôt d'offre est recommandée.

11. Le dirigeant historique peut-il rester ?

Oui si le repreneur le souhaite. Dans les éditeurs logiciels, le maintien du fondateur ou du dirigeant historique sur 6 à 24 mois est souvent un facteur de continuité (relations clients, transmission technique). Cela peut prendre la forme d'un contrat de prestation, d'un mandat social transitoire, ou d'un CDI accompagnement.

12. Que se passe-t-il si une autre offre est retenue ?

Le tribunal arbitre en audience publique. Si une autre offre est retenue, le candidat évincé n'a pas de recours sur le fond (sauf vice de procédure manifeste). Les frais engagés par le repreneur évincé (conseils, audits) ne sont pas remboursés. C'est pourquoi le cadrage initial du dossier doit être soigné : il faut un projet sérieux ou s'abstenir.

13. Le repreneur peut-il faire une offre conjointement avec un partenaire ?

Oui. Les offres conjointes (industriel + financier, ou deux industriels complémentaires) sont fréquentes. Elles nécessitent un accord cadre préalable entre les co-repreneurs précisant la répartition des actifs, la gouvernance future, et les engagements respectifs.

14. Quels sont les délais à anticiper en cas de présence d'un dispositif réglementé (par exemple agrément, autorisation administrative) ?

Certains actifs portent un agrément, une habilitation, ou une autorisation administrative attachée à la personne morale. La cession nécessite alors une procédure de transfert spécifique auprès de l'autorité compétente (par exemple DGFIP pour un agrément Plateforme Agréée facture électronique). Le repreneur doit anticiper ce point dans son calendrier post-closing.

15. Comment se passe la communication client post-reprise ?

L'AJ et le repreneur coordonnent la communication aux clients clés dès l'annonce du jugement de cession. Une lettre d'information conjointe est envoyée dans les 5 à 10 jours, accompagnée si nécessaire d'appels personnels pour les comptes stratégiques. La continuité de service est généralement assurée sans interruption.

Document confidentiel. Brantham Partners SAS, RCS Paris 101 953 891. Cette FAQ est une synthèse pédagogique et ne se substitue pas aux conseils juridiques et financiers spécialisés.